

1523349-89.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... SIQUEIRA MANOEL, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal; CAIO VINICIUS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, por três vezes (em continuidade delitiva), e no artigo 311, caput, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tudo na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523349-89.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523349-89.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282093/2019 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 7659612 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 5853/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2282093 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 5853/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2282093 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 5853/19/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO VINICIUS DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

EVANDRO SIQUEIRA MANOEL, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal; CAIO VINICIUS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, por três vezes (em continuidade delitiva), e no artigo 311, caput, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal; e KLEBER MONTEIRO FLAUSINO e FERNANDO LUIZ FERRARI, qualificados nos autos,

foram denunciados e processados como incurso no artigo 180, caput e no artigo 311, caput, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, porém antes do dia 26 de setembro de 2019, na Rua Paulino Cursi, numeral 650, São Mateus, nessa cidade e comarca de São Paulo, EVANDRO SIQUEIRA MANOEL e CAIO VINICIUS DA SILVA, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, receberam, em proveito próprio, o veículo Kia/Soul, placas EUM-5883, cor preta, chassi KNAJT814BC7736718, coisa que sabiam ser produto de crime, pertencente à vítima Lucimar Santos Silva.

Consta, ainda, que até pelo menos o dia 26 de setembro de 2019, em hora incerta, na Rua Joaquim Gouveia Franco, numeral 490, nessa cidade e comarca de São Paulo, CAIO VINICIUS DA SILVA ocultou, em proveito próprio, o veículo Kia/Soul, placas EMS-7414, cor cinza, chassi KNAJT811AA7133365, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Caio de Oliveira.

Consta ainda que, no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 12h, na Rua João Gomes Pereira, numeral 763, Jardim Tietê, nessa cidade e comarca de São Paulo, KLEBER MONTEIRO FLAUSINO, CAIO VINICIUS DA SILVA e FERNANDO LUIZ FERRARI, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, receberam e ocultaram, em proveito comum, o veículo Kia/Soul, placas ERV-2593, cor cinza, chassi KNAJT814AC7346240, coisa que sabiam ser produto de crime, pertencente à vítima Jeymes Vinícios Carros. Consta, também, que no dia 26 de setembro de 2019, na Rua João Gomes Pereira, numeral 763, Jardim Tietê, nessa cidade e comarca de São Paulo, KLEBER MONTEIRO FLAUSINO, CAIO VINICIUS DA SILVA e FERNANDO LUIZ FERRARI, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, adulteraram sinais identificadores do veículo Kia/Soul, placas ERV-2593, cor cinza, chassi KNAJT814AC7346240, obliterando a numeração do chassi e do motor do referido veículo.

Por fim, consta que, no dia 26 de setembro de 2019, na Rua João Gomes Pereira, numeral 763, Jardim Tietê, nessa cidade e comarca de São Paulo, KLEBER MONTEIRO FLAUSINO, CAIO VINICIUS DA SILVA e FERNANDO LUIZ FERRARI, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, corromperam e facilitaram a corrupção do menor de 18 anos, Erick Campos Belo, com ele praticando as infrações penais descritas nos dois últimos parágrafos.

Conforme consta na denúncia, no dia 1º de setembro de 2019, por volta das 00h30min, indivíduo(s) não identificado(s) subtraíram, mediante o emprego de chave falsa, o veículo Kia/Soul, placas EUM-5883, que se encontrava estacionado na Rua Luís Pitta, numeral 357, em prejuízo da vítima Lucimar Santos Silva.

Posteriormente, em data incerta, porém antes do dia 26 de setembro de 2019, CAIO VINICIUS DA SILVA recebeu o referido veículo e o entregou à EVANDRO SIQUEIRA MANOEL, o qual então recebeu e o guardava no lava rápido localizado na Rua Paulino Cursi, numeral 650, em favor de CAIO, seu cunhado, pela contraprestação de R\$ 100,00 (cem reais), sendo que ambos sabiam da origem espúria de tal bem.

No dia 09 de setembro de 2019, em hora incerta, porém na madrugada, indivíduo(s) não identificado(s) subtraíram, mediante o emprego de chave falsa, o veículo Kia/Soul, placas EMS-7414, que estava estacionado na Rua Barra Feliz, numeral 80, em prejuízo da vítima Caio de Oliveira.

Em data posterior, CAIO VINICIUS DA SILVA, sabendo da origem espúria de tal bem, recebeu-o e, após a remarcação dos sinais identificadores até o dia 26 de setembro de 2019, ocultava-o em sua residência.

Ainda, no dia 31 de agosto de 2019, por volta das 23h50min, indivíduo(s) desconhecido(s) subtraíram, mediante o emprego de chave falsa, o veículo Kia/Soul, placas ERV-2593, que se encontrava estacionado na Rua Ernesto Manograsso, numeral 965, em prejuízo da vítima Jeymes Vinícios Carros.

Posteriormente, no dia 26 de setembro de 2019, KLEBER MONTEIRO FLAUSINO, CAIO VINICIUS DA SILVA e FERNANDO LUIZ FERRARI, em companhia do adolescente Erick Campos Belo receberam e ocultaram o veículo acima mencionado em uma garagem da residência localizada na Rua João Gomes Pereira, numeral 763, de propriedade de KLEBER, com a finalidade de remarcar os sinais identificadores do veículo.

Ocorreu que Policiais Civis foram noticiados de que indivíduos estariam realizando adulterações em veículos no lava-rápido estabelecido na Rua Paulino Cursi, numeral

650, motivo pelo qual se deslocaram até tal endereço, a bordo de uma viatura descaracterizada para apurar a notícia.

Em campanha no local, observaram a chegada de um veículo Honda/Fit, placas DKD-5606, do qual desembarcaram dois indivíduos, sendo que um deles permaneceu no lava-rápido, enquanto o outro retornou ao automóvel e deixou o local em companhia de um terceiro indivíduo.

Posteriormente, o indivíduo que conduzia o Honda/Fit retornou ao lava-rápido e, de tal veículo, desembarcou um quarto indivíduo, que lá permaneceu, e novamente o condutor do Honda/Fit saiu do estabelecimento.

Momentos depois, os policiais observaram a chegada de um veículo JAC3, placas EZG-3765 no lava-rápido, sendo que, deste veículo, desembarcaram dois indivíduos, sendo que todos os quatro rapazes que estavam no local passaram a dialogar ao lado do veículo Kia/Soul, placas EUM-5883.

Na sequência, o condutor do veículo Honda/Fit retornou novamente e três daqueles indivíduos que se encontravam no lava-rápido adentraram no veículo JAC3, e passaram a seguir o Honda/Fit.

Os policiais Gustavo Henrique do Patrocínio Nunes e Bruno Seixas Sampaio Saraiva decidiram realizar a abordagem ao único indivíduo que permanecia no lava-rápido, tendo este se identificado como EVANDRO SIQUEIRA MANOEL, filho do proprietário do estabelecimento.

Em posse de EVANDRO, nada de ilícito foi encontrado; contudo, ao realizarem pesquisar acerca do veículo Kia/Soul de placas EUM-5883, que ali se encontrava, verificaram que era produto de furto, conforme Boletim de Ocorrência Eletrônico de nº 1.108.609/2019.

Informalmente, EVANDRO confessou ter ciência da origem espúria do veículo, afirmando que o havia recebido e guardado a pedido de seu cunhado CAIO.

Nesse meio tempo, o policial André Ascêncio Dias Damsio acompanhava o veículo JAC3, o qual estacionou de frente ao numeral 763, da Rua João Gomes Pereira e então seus ocupantes se dirigiram à residência ali localizada.

O policial então, com o apoio de demais equipes de investigação, ingressou no imóvel e, na garagem, visualizou quatro indivíduos manuseando objetos no interior de um veículo Kia/Soul, placas EQF-6911, que estava ali estacionado.

Os indivíduos foram identificados como sendo KLEBER MONTEIRO FLAUSINO, proprietário da residência ali localizada, FERNANDO LUIZ FERRARI, CAIO VINICIUS DA SILVA e o adolescente Erick Campos Belo.

Em posse dos quatro indivíduos, nada de ilícito foi encontrado, contudo, em vistoria no referido veículo, constataram que a numeração de seu chassi e motor se encontrava obliterada e que os indivíduos realizavam a remarcação daqueles sinais identificadores.

Os policiais lograram êxito em encontrar uma etiqueta contendo a gravação original do automóvel, a qual apontava para um veículo do mesmo modelo e cor, mas pertinente ao emplacamento VER-2593, produto de furto, conforme o Boletim de Ocorrência de nº 1.113.433/2019.

No local foram também arrecadados os petrechos utilizados para a remarcação alfanumérica supracitada, dentre estes: plaquetas, moldes e um pino gravador.

Informalmente, os denunciados e o adolescente confessaram que estavam ali efetuando a remarcação dos chassis do veículo.

Naquela ocasião, o denunciado CAIO revelou que, em sua residência, localizada na Rua Joaquim Gouveia Franco, numeral 490, havia ainda um terceiro veículo, também produto de furto.

Os policiais se deslocaram até tal endereço e, na garagem da residência de propriedade de CAIO, encontraram um veículo Kia/Soul de placas EWM-8559. Realizando pesquisas acerca da numeração de seu chassi, verificaram que tal veículo originalmente ostentava emplacamento EMS-7414, produto de furto por notícia junto ao serviço 190 (BO ainda pendente de apreciação acostado a fls. 76).

Todos os veículos foram apreendidos e os denunciados foram conduzidos ao Distrito Policial.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2019 (fls. 215/217)

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 253/255, 256/268, 319/336)

e 381).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 16 de junho de 2020 (fls. 385/386).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados (optando por ficarem em silêncio).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, o que foi seguido pelas defesas.

Este é o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal deve ser julgada improcedente.

A materialidade dos crimes imputados aos acusados na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 170/176), bem como pelos laudos periciais dos veículos apreendidos (fls. 288/294, 295/298, 299/303, 304/306 e 307/310).

A autoria, de outro modo, é incerta, persistindo dúvida que os beneficiam.

Os policiais civis ouvidos em juízo Gustavo Henrique, Bruno Seixas e André Ascencio pouco se recordaram sobre os fatos em razão do decurso do tempo.

Os réus, em juízo, optaram por silenciarem-se.

Desta forma, nenhuma prova foi produzida sob o crivo do contraditório confirmando os indícios havidos quando do oferecimento da denúncia.

“Não questiono a afirmação de que condenações penais unicamente fundadas em prova produzida na fase pré-processual do inquérito policial não podem subsistir contra o acusado, sob pena de gravíssima afronta à cláusula constitucional que confere, ao réu, a garantia de observância dos postulados do contraditório e da plenitude de defesa. É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, apreciando tal questão, repudia a possibilidade jurídico-constitucional de o Poder Judiciário fundamentar sentenças penais condenatórias em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório: “A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal ('informatio delicti') e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito.” (RTJ 143/306-307, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

O que se tem nos autos, repita-se, é prova exclusivamente inquisitorial, sem ressonância nos demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, ABSOLVO os acusados EVANDRO SIQUEIRA MANOEL, CAIO VINICIUS DA SILVA, KLEBER MONTEIRO FLAUSINO e FERNANDO LUIZ FERRARI das acusações que lhes recaem, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Taxa judiciária pelos réus, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

Feitas as anotações e comunicações, ao arquivo.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA